

עין משפט נר מצוה

אמר להם הממונה פרק שלישי יומא

מסורת הש"ס

(א) וזכור יט: מוספתא
דמנחות פ"ח ה"א (ו) מוספתא
פ"ח ה"ט (ז) ונגעשים
פ"ח ה"ח (ח) אלא כה
והגהה ה"ח שם ה"ח
במנהג דלא מייתי ה"ח
המנהג ולפ"ה
המס' בפסחים ק"ד ד"ה
מייתי כ"י נחל דמייתי
הכרייתא ולא המנהג משום
דלא נשנית שם שכבר טבל
מזעבר (א) (מוס' נגעים
פ"ח ה"ט) (ד) וזכור
כט. ע"ש (ה) ש"א מ"ו,
(ו) רש"ה,

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה וזכר במים
את בשור וזכר:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

(א) רש"י ד"ה נחל דמייתי
וכי' מלת ל"ש טבל מזעבר
וכי' מלת מזעבר ממק
וני"ב על דעת ב"ח מקדש
ודוק:

מוסף רש"י

שלא טבל ולא קידש.
בזמן חמש עבודות של יום
למקום (למקום)
(ב) שואל מנהג מנצני
וכי' לנצני לכן ומנצני
לכן לנצני וזכר, וא"כ לכל
חילוף טבילה וזני קידושין
מקדש, אם טבל טבל
ולא קידש עבודתו שגרה
(בבב"ב ט"ו). שלא קידש
ידיו ורגליו שחוריות. בין
ביום הכפורים בין בכל
השנה, עבודתו פסולה.
כדליתין חוקה מוסק
ממוסר נגעים (טו).

תוס' ישנים

בין בגד לבגד. פירוש בגדי
חול ובגדי קדש, ובין עבודה
לעבודה מנצני לכן לנצני
וכי' ומי מלי יטו וללא
הקונטרס.
רבי יהודה אומר ב"י.
לית ליה ה"א ק"ו דכן
וומל, ומלח לית ליה שום
פירוש עליו, ובי' מחיל
והתניא כהן גדול ב"י.
מסקא ליה לרבינו ארי"ה
מנח ליה דמיוקומתא כהן
וומל דלמל ר"י ה"א.
(ו) מסקא ה"א פשיטא ליה
דמיוקומתא כלי' עלמא.
א' אבא דעתיה הוואת
שלישי ושביעי בעי.
(ב) [היינו] צומומל
המנ מטייל היסד הדעת
לכן הוואת, אכל צומומל
שן וסאר צומומל לא
בשמינין שיהא לרי' הוואת
בשמינין ק. הא דרבי' ע"ה
דעת ביאת המקדש ב"י.
נחלה לנצני וומל דלית לה
מקל וומתו (דרכני) [פשיטא]
ליה כדכנין אפילו דעביל

באחולי עבודה קא מיפלגי לבן זומא מחיל
עבודה לר"י לא מחיל עבודה ולבן זומא מי
מחיל (ה) והתניא (ה) כהן גדול שלא טבל ולא
קידש בין בגד לבגד ובין עבודה לעבודה
עבודתו כשרה אחד כהן גדול ואחד כהן
הדיוט י"שלא קידש ידיו ורגליו שחוריות
ועבד עבודה עבודתו פסולה אלא למיקם
בעשה קא מיפלגי לבן זומא קאי בעשה
לר' יהודה לא קאי בעשה ומי אית ליה לר'
יהודה האי סברא (ה) והתניא (ה) מצורע טובל
ועומד יבשער ניקנור רבי יהודה אומר אינו
צריך טבילה שכבר טבל מבערב ההוא
דרחמי טעמא שכבר טבל מבערב ודקארי
לה מאי קארי לה משום דקא בעי למרמא
אחריות עליה לשבת המצורעין ששם
מצורעין טובלין ר"י אומר לא מצורעין
בלבד אמרו אלא כל אדם לא קשיא הא
רמב"ל הא דלא טביל אי דלא טביל הערב
שמש בעי אלא אידי ואידי רמב"ל הא דאסח
דעתיה הא דלא אסח דעתיה אי אסח דעתיה
הואת שלישי ושביעי בעי דאמר (ה) דוסתאי
בר מתון אמר רבי יוחנן הסח הדעת צריך
הואת שלישי ושביעי אלא אידי ואידי דלא
אסח דעתיה ולא קשיא הא דרמב"ל על דעת
ביאת מקדש הא דלא טביל על דעת ביאת
מקדש ואב"א תני לא מצורעין אמרו אלא
כל אדם רבינא אומר רבי יהודה לדבריהם
דרבנן קאמר להו לדידי מצורע אין צריך
טבילה לדידכו אודו לי איזי מיהת דלא
מצורעין בלבד אמרו אלא כל אדם ורבנן
מצורע דייש בטומאה כל אדם לא דיישי
בטומאה א"ל אביי לרב יוסף גימא רבנן
דפליגי עליה דר"י כבן זומא סבירא להו
והאי דקתני מצורע להודיעך כחו דר"י או
דילמא שאני מצורע דדייש בטומאה א"ל
השאני מצורע דדייש בטומאה א"ל אביי לרב
יוסף (ה) (לר"י דאמר סרך) טבילה (היא) זו
חוצץ

באחולי עבודה קא מיפלגי לבן זומא מחיל
עבודה לר"י לא מחיל עבודה ולבן זומא מי
מחיל (ה) והתניא (ה) כהן גדול שלא טבל ולא
קידש בין בגד לבגד ובין עבודה לעבודה
עבודתו כשרה אחד כהן גדול ואחד כהן
הדיוט י"שלא קידש ידיו ורגליו שחוריות
ועבד עבודה עבודתו פסולה אלא למיקם
בעשה קא מיפלגי לבן זומא קאי בעשה
לר' יהודה לא קאי בעשה ומי אית ליה לר'
יהודה האי סברא (ה) והתניא (ה) מצורע טובל
ועומד יבשער ניקנור רבי יהודה אומר אינו
צריך טבילה שכבר טבל מבערב ההוא
דרחמי טעמא שכבר טבל מבערב ודקארי
לה מאי קארי לה משום דקא בעי למרמא
אחריות עליה לשבת המצורעין ששם
מצורעין טובלין ר"י אומר לא מצורעין
בלבד אמרו אלא כל אדם לא קשיא הא
רמב"ל הא דלא טביל אי דלא טביל הערב
שמש בעי אלא אידי ואידי רמב"ל הא דאסח
דעתיה הא דלא אסח דעתיה אי אסח דעתיה
הואת שלישי ושביעי בעי דאמר (ה) דוסתאי
בר מתון אמר רבי יוחנן הסח הדעת צריך
הואת שלישי ושביעי אלא אידי ואידי דלא
אסח דעתיה ולא קשיא הא דרמב"ל על דעת
ביאת מקדש הא דלא טביל על דעת ביאת
מקדש ואב"א תני לא מצורעין אמרו אלא
כל אדם רבינא אומר רבי יהודה לדבריהם
דרבנן קאמר להו לדידי מצורע אין צריך
טבילה לדידכו אודו לי איזי מיהת דלא
מצורעין בלבד אמרו אלא כל אדם ורבנן
מצורע דייש בטומאה כל אדם לא דיישי
בטומאה א"ל אביי לרב יוסף גימא רבנן
דפליגי עליה דר"י כבן זומא סבירא להו
והאי דקתני מצורע להודיעך כחו דר"י או
דילמא שאני מצורע דדייש בטומאה א"ל
השאני מצורע דדייש בטומאה א"ל אביי לרב
יוסף (ה) (לר"י דאמר סרך) טבילה (היא) זו
חוצץ

מאחול על דעת ב"ח מקדש לרי' עשוי וטבול כמו שצריך כהן גדול. ועוד דלמיתין לקמן לומא רבנן דלמיתין מורע (ועמד)
[ועמד] וטבול ופסול טבול מצורע והוא הדין שאר כל אדם כבן זומא סבירא להו, (אלא) [אלמלא] דלרי' לחזור ולטבול, וא"כ אמאי
לא קאמר איכא בינייהו דטבל מצעבר, דלכן וומל לרי' טבילה ולר"י לא צריך, י"ל דלא שכתן כדכידא דלכן וומל לרי' טבילה שנית
ולש"א דמקל וומתו דכתיב גדול נפקא, אלא משכרם אמרין הכי. רבי'א. כבן זומא סבירא אהו. הכי נמי הוה מ"ל למימר כרי
יהודה סבירא להו בשאר כל אדם דמיתין טבילה משום תמורה שניה, אלא דבומל נקט דלפניו כבן זומא וומל נקט דמיתין כבן זומא סבירא
להו, או דילמא אפילו מדרבנן לא מתיירא טבילה אפילו בשאר כל אדם. גימא רבנן דפליגי עליה דר"י כבן זומא סבירא אהו.
וא"כ ה"ל לא שכתן דמיתין כבן זומא אלא ככתיב (גדול) טבילת בגדי קדש, אכל שאר כל אדם לא כדפירשתי לעיל. י"ל כבן זומא מחייב
מדרבנן ומסכרל ידע ליה תלמודא.

רבי יהודה אומר לא מצורע בלבד אמרו אלא כל אדם. לפרש"י
דפירש לעיל בפ"ק (דף טו:) רב אלא צר אהבה אמר הא מני
ר' יהודה היא דתמיד משום דאשכחן דפליגי אסתמי דמדות ומייתי
צרייתא דשמעין ליה לרבי יהודה
דמדות לית ליה מוצח ממוצע מהא
דכחא הוה מני לאיתוי דפליגי
אסתמא דרישא י"ל מהא דהכא לא
מני לאיתוי רחיה דאיכא למימר
שאני הכא דפליגי כדכידא כמשה
אכל היכא דלא הוכרזה במשנה דפליגי
דילמא לא פליגי להכי מייתי מההיא
דמוצח ממוצע ועי"ל דמהכא לא
הוה שמעין דפליגי דאיכא למימר
כולה ר"י היא ומשום דקתני צרישא
שהלכה קרויה לשבת מצורעין ופירש
למה נקראת כך לפי ששם מצורעים
טובלים ומשקראת ניהמנה בשביל
זה קאמר ר"י דלאחר שמתקנה
הרגילו לטבול זה כל אדם טהור
הרואה ליכנס לעזרה:

א' דלא מביי הערב שמש בעי.
תימה לי מני קפרינן הא
זימי ספרו אינו אסור ליכנס אלא
צמחנה שפניה ולשבת מצורעים
לא היתה צדוקה מדכנסו לה
מחוסרי כפורים י"ל דהכי פריך
כיון דלא מני להכניס ידיו לזהויות
היום עד שיעריב שמשו ל"ל דעיי
כזר הנית לטבול שם בשלמא אי
צמחיני איירי וכזר טבל מצע"י טביל
התם כדי שלא יסיח דעת שחזרו לו
להכניס ידיו מיד לא נמי י"ל נהי
דמלאורייתא מותרי ליכנס כזר הנית
כל ימי ספרו מ"מ מדרבנן גזרו שלא
יכנס דצפרק כתרל דנגעים (מ"ב)
קאמר דלאחר תגלחת ימי (גמ'מרו)
הי הוא כשרן ופכ"ק דכללי (מ"ח)
מן עזרת נשים מקודשת הימנו שאין
שום טבול יוס נכנס לשם ולשבת
מצורעים היתה עומדת בעזרת נשים
והוא אמת מארבע לשכות שצארכע
מקצועותיה: ה"פ
שלישי ושביעי בעי. עמל שכן וגיזלה
וכל הן דלא מנכרין להו הזאת
שלישי ושביעי ל"ל כגון דלא אסמו
דעמיהו: גימא רבנן דפליגי
עליה דר"י כבן זומא ס"ה. פרש"י
ונימא דהני רבנן לאו היינו רבנן
דפליגי עליה דמדות ותימה לי א"כ

מאי מספקא ליה לאביי דפשיטא דלית לן למימר דפליגי ארצין
דמסכת מדות דאס כן קשה דרבנן דארכנן דכמנה דוכתי פריך
הכי דר"י ארצ"י קשיא דרבנן דארכנן דכמנה דוכתי פריך
וומל לא פליגי ארצין דר"י דמסכת מדות דאיכא למימר נמי התם הוא הדין שאר כל אדם והא דנקט מצורעין משום דעיקר הלשכה
נתקנה בשביל כך שיש בהן צורך לטבול ולהכניס ידיהם לאלתר לזהויות א"כ נקט מצורע להודיעך כחו דר"י דפליגי ואמר לא מצורע אמרו
אלא שאר כל אדם דוקא א"כ דוקא ניימא דהא פליגי דמ"ק סבר דלשאר כל אדם הנכנס לעזרה היה במקום אחר ור"י סבר דלא
מצורעים צלצד טובלין שם בלשכה אלא אף כל אדם הנכנס לעזרה א"כ איכא למימר מול ר"י היא ומשום דקאמר מקדש שהלשכה
נקראת לשבת מצורעים לפי שנתקנה תחילה לטביל מצורעים הוצרך לחזור ולפרש לא מצורע צלצד טבול טבילה אלא אף שאר כל אדם:
כבן זומא סבירא אהו. הוא הדין דכר"י נמי סבירא להו דעד כאן לא פליגי בן זומא ור"י אלא אי דלוריייתא אי דרבנן אכל מריוהו
מודו דטהור הנכנס לעזרה צעי טבילה אלא נקט בן זומא משום דעיקר השאלה נשאלה ממנו ומשיב דעני טבילה:

לא מצורעים אמרו אלא כל אדם וזולתי המצורעים. שהמצורעים גירדא אינו צריך טבילה שכבר טבל. איבעית אימא ר'
יהודה ב"א מתניתא לדבריהם דרבנן קאמר להו, לרידי מצורע לא בעי טבילה דהא טבל, אלא לדידכו אודו לי דלא
מצורעין בלבד אמרו אלא כל אדם כדי שיוכור טומאה ישנה שבידו ויפרש. ורבנן לא מצורע שני דיישי בטומאה. ואסיקנא
דרבנן דפליגי על ר' יהודה, לא משום דסבירא להו כבן זומא דמצורע טבילה לכל מאן דאין מחיל לקדש, אלא מצורע
בלבד משום דדייש בטומאה. והאי דאצרכוה טבילה אפי"ה

יב א מ"י פ"ח מהלכות
עבודת יו"כ הלכה ג
ופ"ה מהלכות ב"ח מקדש
הלכה ז
יב א מ"י פ"ח מהלכות
ב"ח מקדש הלכה ז
יב א מ"י פ"ח מהלכות
מחוסרי כפרה הלכה
ז:
בז ד ט הלכה ז:
בז ה ט הלכה ז:

רבינו חננאל

ואם לא טבל ועבד ואומר
רמאי אנפשי ולא אידיכר
עבודתו כשרה. ולבן זומא
מי שלא טבל מחיל
עבודתו. ואקשינן עליה
והתניא כהן גדול שלא
טבל כ"י עבודתו כשרה,
אבל קידוש (ש), שנאמר
והצטו יידיה ורגליה ולא
ימותו, אם עבד בלא
קידוש עבודתו פסולה.
ופוקינן אלא למיקם
בעשה, שנאמר ורחץ את
בשרו במים במקום קדוש
ולבש את בגדיו ויצא
ועשה את עולתו וגו'.
לבן זומא קאי בעשה
כדאמר כל המשנה צריך
טבילה, לר' יהודה וכי
קאי בעשה. ואקשינן וכי
ר' יהודה מצריך ליכנס
בעזרה כטבילה משום
סרך, והתניא מצורע טובל
ועומד בשער ניקנור כדי
להוות עליו. ר' יהודה
אומר אינו טובל כזר
טבל מבערב. ופוקינן
ההוא דקתני טעמא
שכבר טבל מבערב. כלומר
אינו לא טבל בערב כזר
מצורע טבילה כטעמיה.
ואקשינן וכי ר' יהודה לא
מצריך טבילה למצורע,
והתניא לשבת המצורעין
ששם מצורעין טובלין,
ור' יהודה אומר לא
מצורעין בלבד אמרו אלא
כל אדם. מכלל שגם
המצורעין טובלין. ופוקינן
הא דתני כי ר' יהודה
מצריך למצורע טבילה,
דלא טביל דעייין כלל.
ודחי להא, ופירוקא
נמי דפריך צריך טבילה
בדאסח דעתיה דחיישי
שמא נגע בטומאה ולא
ידע, גם זו נדחת
הדסיח הדעת הוואת שלישי
ושביעי בעי. ואמרין
אלא לעולם דלא אסח
דעתיה, והאי דקתני אכזר
טובל, כשטבל בערב על
דעת ביאת מקדש. והאי
דקתני צריך טבילה בשאר
טבל על דעת ביאת
מקדש, דקיי"ל כי הטובל
לכזר אפי"ה ששחרר אינו
טהור לחמור ממנו, כדכתיב
במסכת תענית פ"ק
הטובל לתרומה והחזק
לתרומה אסור לקדש.
הטובל לקדש והחזק
לקדש אסור לחטוא.
איבעית אימא לא ותימא
ב"א מתניתא בלבד אלא
הכי קתני ר' יהודה אומר

(א) נראה דל"ל אכל קידוש ידים ורגלים של שחרית שנאמר ורחץ וכו'.